РЕКЛАМА

Дело № 1-79/2022 (1-517/2021;)

Номер дела: **1-79/2022 (1-517/2021;)**

УИН: **25RS0007-01-2021-006010-68**

Дата начала: **05.08.2021**

Дата рассмотрения: **16.11.2022**

Суд: **Артемовский городской суд Приморского края**

Судья: **Григорьева Екатерина Александровна**

Статьи УК: **162**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Колесников Максим Сергеевич		
	Шульга Василий Викторович	Статьи УК: 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			05.08.2021
Передача материалов дела судье			06.08.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено предварительное слушание		27.08.2021
Предварительное слушание	Назначено судебное заседание		07.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	18.01.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	24.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	БОЛЕЗНЬ СУДЬИ	15.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	02.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	09.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	11.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	18.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.09.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		11.11.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		16.11.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		16.11.2022

Акты

25RS-0007-01-2021-006010-68

Дело № 1-79/2022г. (№1-517/2021г.)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Артем 16 ноября 2022 года

Судья Артемовского городского суда Приморского края Григорьева Е.А.,

при секретаре Бовдзей К.А.,

при помощнике судьи Хромеевой Е.Э.,

с участием государственных обвинителей Руденко С.М., Кашимовского А.Е., Петросовой Н.С., Рябодзей А.В., Мельник Л.Н., Рымар Е.В.,

защитника адвоката Колесникова М.С., предоставившего удостоверение №2616 и ордер №327 от 07.09.2021 года,

подсудимого Шульга В.В.,

потерпевшего С.А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шульги В.В., <данные изъяты>

- <данные изъяты>

в соответствии со ст.ст.91-92 УПК РФ задержан <дата>, <дата> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

<дата> избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,

<дата> избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ.

у с т а н о в и л:

Шульга В.В. <дата>, в период с 21 часа 05 минут до 21 часа 09 минут, находясь у здания по адресу: <адрес>, имея умысел направленный на совершение самовольных действий вопреки установленному законом и иным нормативным правовым актом порядку, противоправных, сопряженных с применением насилия, действий, направленных в отношении С.А.В., а именно: Шульга В.В. <дата> в период с 21 часа 05 минут до 21 часа 09 минут, находясь у здания по адресу: <адрес>, будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем совершения самовольных, вопреки установленному законом и иным нормативным правовым актом порядку, в нарушении ст.35 Конституции Российской Федерации, согласно которой: право частной собственности охраняется законом и каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им; а также в нарушении ч.1 ст.209 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой собственнику принадлежат права владения, пользования, распоряжения своим имуществом, действий, умышленно, самовольно, вопреки установленному законом и иным нормативным правовым актом порядку, нанес С.А.В. не менее 4-х ударов кулаками в область лица, отчего последней испытал физическую боль и страдание, тем самым причинив С.А.В. согласно заключению эксперта <номер> от <дата> телесное повреждение в виде закрытого ангулярного перелома нижней челюсти справа, кровоподтека данной области, которое причинено одномоментно, ударным воздействием тупого твердого предмета, незадолго до момента обращения за медицинской помощью, имеют единый механизм образования и поэтому оцениваются по совокупности: влекут за собой длительное расстройство здоровья, продолжительностью свыше 3 недель (более 21 дня) и поэтому признаку квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

При этом в сложившейся обстановке, учитывая физическое превосходство над собой Шульга В.В., С.А.В. опасался за свою жизнь и здоровье.

После чего Шульга В.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий, осознавая что его действия носят открытый характер, явны и понятны для С.А.В., сорвал сумку, стоимостью 2000 рублей, принадлежащую С.А.В., которая была перекинута через его плечо, в которой находилось принадлежащее последнему имущество, а именно: денежные средства в сумме 3000 рублей, блютуз гарнитура, стоимостью 1000 рублей, складной нож стоимостью 2500 рублей, фонарь, стоимостью 600 рублей, с которой Шульга В.В., удерживая при себе, скрылся с места совершения преступления, после чего, осмотрев принадлежащую С.А.В. сумку, и не обнаружив в ней мобильного телефона потерпевшего, Шульга В.В. <дата>, в период с 21 часа 05 минут до 21 часа 09 минут, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на получение от С.А.В. его мобильного телефона путем совершения самовольных, вопреки установленному законом и иным нормативным правовым актом порядку действий, действуя умышленно, самовольно, руководствуясь ложным убеждением о том, что С.А.В. осуществлял запись произошедшего <дата> около 19 часов 00 минут между ними конфликта, осознавая, что его действия носят неправомерный характер, с целью понуждения С.А.В. к передаче своего мобильного телефона ему, вернулся на участок местности, расположенный у здания по

адресу: <адрес>, где продолжая свой единый преступный умысел, направленный на самовольное завладение имуществом С.А.В., вновь напал на последнего и нанёс не менее 2-х ударов кулаками по различным частям тела С.А.В., отчего последний испытал физическую боль и страдание, то есть применил к последнему насилие, после чего продолжая реализацию своего единого преступного умысла, нанес С.А.В. коленом ноги один удар в область живота последнего, отчего последний испытал физическую боль и страдание, после чего с силой разжал кулак С.А.В., в котором он удерживал принадлежащий ему сотовый телефон марки «Xiaomi», стоимостью 10 000 рублей, которым открыто самовольно завладел, отказавшись возвращать имущество С.А.В. т.е. изъял из законного владения последнего, и скрылся с его имуществом с места совершения преступления, причинив своими умышленными действиями С.А.В. существенный материальный ущерб на общую сумму 19 100 рублей.

Таким образом, Шульга В.В., применяя насилие в отношении С.А.В. нарушил установленный законом или иным нормативным правовым актом порядок, предусмотренный: ст.35 Конституции Российской Федерации, а именно: 1) право частной собственности охраняется законом; 2) каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; ст.209 Гражданского кодекса РФ, а именно: 1) собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом; 2) собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, то есть, нарушил право С.А.В. на владение, пользование и свободное распоряжение принадлежащим ему имуществом, чем причинил ему существенный вред. Правомерность действий Шульга В.В. оспаривается гражданином С.А.В., который обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

В судебном заседании подсудимый Шульга В.В. вину в предъявленном ему обвинении по ч.1 ст.162 УК РФ признал частично, пояснил, что не согласен с квалификацией его действий, умысла на хищение имущества потерпевшего у него не было, допрошенный в ходе судебного следствия суду пояснил следующее: В тот день он вместе с К.В.У. подъехали к алкомаркету «Дилан», там рядом детская площадка, машины не могли проехать, потому что была машина припаркована, мешала. Стояли две машины на месте для инвалидов, машина марки Патрол и УАЗ Патриот. Они постучали по машинам, сработала сигнализация, он пнул машину УАЗ Патриот, на улицу вышел ФИО29 вместе с другом. Времени было примерно 6 вечера. Они попросили убрать их машины, они сказали, что машины припаркованы правильно. Началась словесная перепалка. Он сказал «отгоните машины, я Вам заплачу за помятую дверь», деньги им показал, «если не отгоните ничего нет». ФИО29 сказал, что они ничего не будут отгонять, они правы, а также сказал ему «ну тогда не попадайся мне», начал снимать его на телефон или фотографировать. Он ушел домой, часа через два ему позвонил ФИО30 и говорит, что «милиция не приехала, я мол решил проблему сам решить, пришел туда, тут люди, ФИО1 записывают, угрожают, мне нужна твоя помощь». Он поехал туда, остановился возле магазина. Там стояли Свидетель №7, Свидетель №2, ФИО30, мужчина в красной куртке, что-то там происходило у них, они неудовольствие свое высказывали. Он подошел к ним, потерпевший сказал мне «вот он ты!» и между ними началась драка. В ходе драки он наносил потерпевшему телесные повреждения. У него была цель забрать телефон у потерпевшего и удалить видео, поскольку он не желал конфликта с преступным миром или какой-то группировкой, о которых говорил, находящийся там же мужчина в красной куртке. В процессе драки, у потерпевшего сумка была на плече и так получилось, что сумка упала с плеча на землю, лямка была на руке, он забрал сумку, думал, что там телефон, отошел с ней за угол, посмотрел, телефона нет. Он вернулся во второй раз, потерпевший как раз вышел из магазина, он стал забирать у него телефон, в процессе телефон упал на пол, они еще на него наступили. Он забрал телефон, хотел его разблокировать, но поскольку там пароль, войти в него не смог. Видео так и не удалил. Он увидел, что Свидетель № 7 поехал в сторону разборки, он пошел туда, с вещами и телефоном, хотел, чтобы они вернулись (Свидетель №7 и Свидетель №6) и вернули вещи и телефон потерпевшему, как урегулировали это вопрос, но Свидетель №6 вернулся, сказал,

что приехала полиция. Вещи потерпевшего были у него, он их сам добровольно привез в отдел полиции и выдал. Он ничего из вещей потерпевшего не брал, они его не интересовали. На сегодняшний день он полностью возместил потерпевшему весь причиненный ущерб, они с ним примирились, потерпевший претензий к нему не имеет.

На вопросы стороны государственного обвинения пояснил, что умысла на хищение вещей и телефона потерпевшего у него не было, он только хотел удалить видео из телефона. После того как он забрал сумку, посмотрел, телефона в ней нет, он оставил ее возле помойки, на земле. Сумку и телефон он не вернул, потому что испугался. Позже они с женой предпринимали меры, чтобы связаться с потерпевшим, вернуть ему вещи, загладить вред.

Потерпевший С.А.В. допрошенный в судебном заседании пояснил следующее: <дата> он находился в игровой комнате по <адрес>, отмечали день рождение дочери. У него сработала сигнализация на машине, он решил посмотреть, взял с собой знакомого, они вышли на улицу, там был подсудимый, они с ним вступили в диалог по поводу того, почему, зачем он пинает автомашину, на что он сказал, что машина мешала, был настроен агрессивно. Его машина стояла на разрешенном месте. От действий Шульги у его машины были разбиты стоп сигналы, трещины на стоп сигналах, в ходе осмотра автомобиля он увидел отпечатки следов на двери. У них с Шульга началась словесная перепалка, в результате он достал свой телефон и стал записывать на телефон этот момент. Шульга стал уходить из зоны видимости, отошел за угол. Причины, почему Шульга пинал машину он ему не объяснил. Он пытался что-то сказать Шульге о возмещении ущерба, он ответил, что ничего возмещать не будет. Он предупредил, что вызовет полицию, но он продолжил уходить. Около 21 часа комната стала закрываться, он еще раз вызвал сотрудников полиции, ему сказали ждать, все заняты. Он остался один возле машины ждать их. Пока машина стояла в том месте, к нему подходили какие-то разные люди, спрашивали, что с машиной. Подошли какие-то два парня, расспросили по поводу машины, какие повреждения, что да как. В процессе разговора он понял, что это знакомые подсудимого, спрашивали про ремонт, стоимость ущерба. Предложений по ремонту не было, просто расспрашивали. Он разговаривал с парнями и в это момент Шульга вышел с левой стороны здания. Он подошел, зазвучала угроза, Шульга начал его толкать в сторону входа в магазин, в какой-то момент ударил. От Шульга звучало что-то агрессивное, он толкал его руками в грудь. Он пытался уйти от этого, забежать в магазин, отходил ко входу в магазин, но Шульга преградил ему путь, оттолкнул от входа в магазин и в этот момент последовали удары. Шульга ударил его кулаком в голову, в лицо, потом еще несколько ударов, было 4 или 5 ударов. От ударов он испытал физическую боль. Он выплюнул куски зубов, была кровь, болела челюсть. Во время ударов Шульга ему никаких требований не высказывал, в том числе и о передаче имущества. У него сумка висела на плече, перетянута через голову, он ее так всегда носит, в какой-то момент Шульга дернул его за сумку, он почувствовал, что сумка уходит, она слетела, упала на землю, из нее посыпались карточки, визитки. Шульга схватил сумку и ушел с ней за угол. Шульга ему требований о передаче сумки не высказывал, но высказывал угрозы в его адрес, он воспринял как агрессию, на тот момент опасался за свою жизнь и здоровье. После он зашел в магазин, пытался вызвать полицию, вышел на улицу, Шульга вернулся во второй раз, подошел к нему, у него телефон был в руке, он схватил его за телефон, он тоже держал телефон, у них происходила борьба за телефон, Шульга нанес ему еще 2-3 удара в голову, в лицо, никаких требований не высказывал, он сдавливал ему руку, телефон начал ломаться, хрустеть, лопнуло стекло, защитным стеклом ему палец укололо, он разжал руку. Он кричал Шульге «верни телефон», но тот выхватил телефон и убежал с ним за угол здания. Он снова зашел в магазин, попросил телефон, позвонил жене, чтобы она заблокировала карточки и позвонила в полицию, сообщил ей, что его ограбили. По поводу травмы он обращался в медицинские учреждения, 10 дней провел отделении челюстно-лицевой хирургии в г.Владивостоке. У него был перелом нижней челюсти, выбит зуб, в линии перелома у него находится зуб, который сейчас развернут, пока нельзя ничего с ним делать пока не заживет челюсть. Имущество ему было полностью возвращено, требований никаких к Шульге у него нет, ущерб ему полностью возмещен.

На дополнительные вопросы стороны защиты пояснил, что на тот момент он действия Шульги воспринял как грабеж, все-таки у него вещи забрали, но поскольку вещи

вернулись не тронутыми, может быть у человека был какой-то иной мотив, проучить его как-то.

Допрошенный в судебном заседании свидетель К.В.В. пояснил следующее: подсудимый Шульга В.В. является его знакомым, в прошлом году у Шульги с потерпевшим ФИО29 произошел конфликт возле магазина «Дилан» по адресу: <адрес>. Они с Шульгой подъехали к магазину, там стояла машина потерпевшего, мешала проехать, Шульга помял машину потерпевшего, на этой почве у них начался конфликт. Потом Шульга ушел, а он по собственной инициативе стал договаривать с ФИО29 о возмещении ущерба, на месте еще был Свидетель № 7, Свидетель № 2 и Юра, фамилию которого он не помнит. Когда он договорился с потерпевшим, то позвонил Шульге, чтобы тот пришел на место. Когда Шульга вернулся, то сразу подбежал к потерпевшему и стал его бить, они ничего не говорил, они их разнимали. Шульга забрал у потерпевшего сумку. Забирал ли Шульга у потерпевшего телефон он не видел, но Шульга зачем-то возвращался во второй раз. В ходе драки у потерпевшего была сломана челюсть. Возле магазина находился еще мужчина в красной куртке, конфликтная ситуация произошла из-за него, он провоцировал всех на конфликт, пытался влезть в разговор. Относительно видеозаписи ему ничего не известно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №4 пояснила следующее: в прошлом году она работала в магазине «Дилан» по адресу: <адрес>, в вечернее время возле магазина произошла драка, она вызывала сотрудников полиции. В магазин забежал мужчина, сказал, что его ограбили, забрали сумку. Причины драки ей не известны.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Шульга Н.В. пояснила следующее: весной 2021 года ей позвонил муж – Шульга В.В. попросил забрать его со стоянки, она приехала, он сел в машину, рассказал про конфликт с потерпевшим, побили его машину, поспорили с ним. Муж ей рассказал, что конфликт начался из-за того, что потерпевший неправильно поставил машину. Они поехали на место, там никого не было, они поехали домой на Панфилова, часа через полтора позвонил Витя, попросил о помощи, попросил приехать к магазину, пришел потерпевший – ФИО29, его записали на телефон, у него будут какие-то проблемы. Вася пошел, она подъехала тоже к магазину, уже время какое-то прошло, Вася сел в машину, у него в руках был телефон, он пытался его разблокировать, не смог, рассказал, что произошло. Они поехали к стоянке, встретили Юру Свидетель №6, Вася ему рассказал, что такая ситуация, он подрался, этот телефон забрал. Попросил его урегулировать вопрос с потерпевшим, вернуть ему сумку, телефон. Юра пошел туда, разговаривать с потерпевшим, они поехали домой. На следующий день она сказала Шульге, что надо вернуть сумку и телефон потерпевшему, она нашл телефон потерпевшего, звонила ему, он взял трубку, но разговаривать не захотел. Она отправила ему СМС на Ватс апп, предложила вернуть деньги, вещи, решить этот вопрос, возместить ущерб, он не отвечал. Шульга ей говорил, что когда Витя ему звонил он говорил, что его записали на телефон, и нужно удалить запись. Что это за запись ей не известно.

Когда он сел в машину у него еще была барсетка, муж пояснил, что забрал ее, потому что думал, что там был телефон.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель № 7 пояснил следующее: <дата> вечером в районе алкомаркета «Дилан» он встретил там К.В.У., от него узнал, что возле магазина происходит конфликт, там стояли двое мужчин, машины стояли, не поделили парковку или проезд. У Вити ФИО30 был конфликт с ними, кто-то его на камеру снимал. Позже К.В.У. дозвонился до Шульги, попросил его подойти, рассказал о конфликте, что его сняли на камеру. Шульга пришел через полчаса, у него возник конфликт с этими двумя людьми, конфликт начал перерастать в драку, Шульга стал драться с мужчиной, они стали разнимать их. Шульга у потерпевшего ничего не забирал, сумка сама упала, рассыпались карточки, Шульга поднял сумку, потерпевший забежал в магазин, они зашли следом, сказали, «забери карточки». Когда они вышли Шульги не было, куда он ушел, он не знает. Шульга сумку не забирал, потерпевший ее сам выронил. У потерпевшего была разбита губа, он плевался кровью. Потерпевший говорил в помещении магазина, что у него украли сумку и телефон. Кто забрал телефон он не видел. К.В.У. рассказал ему, что произошёл конфликт на магазине с какими-то людьми, в какой-то момент Витя остался с эти людьми один, произошел конфликт, его сняли на видео на телефон, угрожали ему. Шульга просил его и

Свидетель №6 поговорить с потерпевшим, решить ситуацию. Они пошли, с потерпевшим договаривался Свидетель №6. Потерпевший сказал, что ничего не хочет решать, полиция уже едет.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, данных свидетелем Свидетель №7 в судебном заседании, с показаниями, данными им на предварительном следствии, показания свидетеля Свидетель №7 в части, в соответствии с требованиями ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании.

Так из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что «в этот момент он увидел, что Шульга В.В. сдернул сумку с плеча С.А.В., из сумки выпал кошелек», «Пока они оттягивали Шульгу В. от С.А.А., Шульга В.В. вырывал из руки С.А.В. его мобильный телефон и, выхватив его, держа указанный телефон в руке, убежал за угол магазина «Алкомаркет» (т.2 л.д.3-5).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №7 подтвердил их, пояснил, что за давностью событий и состоянием здоровьем мог события подзабыть.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6 пояснил следующее: <дата> вечером, уже смеркалось, он пошел в магазин «Дилан», который находится на 19 школе. Там стояли двое его знакомых, ФИО6 и ФИО8, от них он узнал, что у них произошел конфликт, то ли ДТП, то ли что. Также там был еще человек, потом узнал, что его зовут ФИО7. Он зашел в магазин, когда вышел ФИО6 не было, был ФИО8 и ФИО7. Он уехал в сторону работы, там встретил ФИО6 и от него узнал, что у него с потерпевшим произошел конфликт, потасовка, из-за чего конфликт произошел он не выяснял. Шульги В.В. случайно выхватил у него документы и телефон. Шульга попросил его сходить, объяснить потерпевшему, что вышло недоразумение, случайность, ФИО6 хотел урегулировать этот вопрос. Он пошел разговаривать с ФИО7, вернулся на магазин, познакомился с потерпевшим, спросил что произошло, он сказал, что произошло недоразумение вследствие чего произошла драка, при драке у него выпала барсетка, из которой повысыпались документы, кредитные карточки. Он говорил с ФИО7, предлагал решить ему конфликт миром, потому что ФИО6 злого умысла не имел, хочет идти на мировую с ним, ФИО7 сказала, что для решения конфликта необходимы денежные средства в размере от 20 000 рублей и тут подъехала патрульная машина с сотрудниками полиции. Потерпевший с трудом разговаривал и плевал кровью. Он не видел, чтобы Шульга наносил удары потерпевшему. Шульга не хотел забирать вещи потерпевшего, говорил « я дурак, сотворил глупость, договорись, чтобы я вернул ему».

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, данных свидетелем Свидетель №6 в судебном заседании, с показаниями, данными им на предварительном следствии, показания свидетеля Свидетель №6 в части, в соответствии с требованиями ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании.

Так из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что «<дата> около 21 часа 10 минут, точное время он не помнит, он находился в магазине «Алкомаркет», расположенном по адресу: <адрес>, где услышал, какой-то шум на улице, а также звук трясущегося окна магазина. Он не понял, что произошло и вышел на улицу, там стояли парни, один из которых ему был не известен. Как позже он узнал его имя - С.А.В.. Он вернулся в магазин за сигаретами, через некоторое время в магазин зашел С.А.А. и попросил работников магазина вызвать полицию. После этого он вышел из магазина, через некоторое время вышел и ФИО29, при этом он держал в руке телефон и с кем-то по нему разговаривал. В этот момент он увидел, что из-за угла магазина «Алкомаркет» выбежал Шульга В.В., подбежал к ФИО29 и сразу, сходу начал бить его по лицу. Увидев это, он сел в свою автомашину, что происходило дальше он не видел» (т.1 л.д.243-247).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №6 подтвердил их, пояснил, с учётом давности событий, подзабыл обстоятельства произошедшего.

С согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №2

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что около 20 часов 20 минут <дата> он пришел к своему другу К.В.В., для того, чтоб выпить с ним пиво. Они встретились с ним во дворе дома, в котором тот проживает по адресу: <адрес>. При встрече К.В.В. ему рассказал, что около 18 часов 30 минут <дата>, точное время он не помнит у его друга Шульги В.В. с которым он был ранее лично не знаком, но видел его несколько раз на автостоянке по адресу: <адрес>, произошел конфликт с незнаком человеком у магазина «Алкомаркет», расположенном по адресу: <адрес>, из-за, по мнению Шульги В.В. неправильно припаркованной автомашины «УАЗ Пикап», а так же, что Шульга В.В. пинал эту автомашину, в результате чего помял ее кузов, а так же разбил стопы.

Хотя он был с Шульга В.В. не знаком, но так как его друг К.В.В. проживает в этом районе и находился рядом с Шульга В.В. в момент, когда тот пинал автомашину «УАЗ Пикап», он подумал, что его другу в последующем придется отвечать за поступок Шульги В.В., и он предложил К.В.В. подойти к этому человеку, как позже ему стало известно С.А.В., для того чтобы урегулировать конфликт, то есть возместить причиненный действиями Шульга В.В. ущерб ФИО29. Для это они с К.В.В. подошли к ФИО29, который находился в этот момент у магазина «Алкомаркет». В ходе разговора, ФИО29 сказал, что будет писать заявление в полицию, на что он ответил, что все равно они с другом хотят возместить ему ущерб за поврежденную Шульгой В.В. автомашину. В это время к ним подошел мужчина в красной куртке, которого ранее он не знал и не видел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и начал вступать в их диалог. К.В.В. отошел с ним в сторону и о чем-то с ним разговаривал, Он в это время продолжал договариваться с ФИО29 о стоимости ремонта, замены запчастей поврежденной Шульгой В.В. автомашины. ФИО29 не мог назвать точную сумму, и они с ним начали искать в сети Интернет информацию о стоимости указанных запчастей. Через некоторое время к ним подошли К.В.В. и мужчина в красной куртке. Мужчина в красной куртке выражался в их адрес нецензурной бранью, что тот говорил он уже не помнит, после чего тот куда-то ушел. Куда тот ушел он не видел. Они с К.В.В. продолжили с ФИО29 договариваться о стоимости возмещения ущерба, причиненного Шульга В.В. и почти договорились. В этот момент к ним подошел его знакомый Свидетель №7 и С.А.А. отошел от их в сторону на несколько шагов.

Примерно в 21 час 00 минут к ним подошел мужчина в капюшоне, поздоровался с ним, спросил «у кого здесь проблемы?», и сразу же накинулся на ФИО29, стоящего неподалеку, схватил того за грудки, толкал руками, в результате чего те оказались у входной двери в магазин «Алкомаркет», после чего тот начал бить С.А.А. по лицу и голове. Как позже он понял, что этот мужчина - Шульга В.В. Все произошло очень быстро, он растерялся и сразу не понял, что происходит. В ходе драки с Шульгой В.В., ФИО29, падая, присел на парапет, и они с К.В.В. и Свидетель №7 подошли их разнять. В этот момент он увидел, как Шульта В.В. сдернул сумку с плеча С.А.В., из сумки выпал кошелек, который Шульта В. подобрал и побежал с указанными вещами в руках за угол дома, куда тот направился с сумкой и кошельком дальше ему не известно, куда-то в сторону БЦ «Аврора». ФИО29 стал кричать в сторону Шульта В.В., чтобы тот вернул ему сумку. ФИО29 ему пожаловался на боль в районе челюсти, после чего они зашли с ним в помещение магазина «Алкомаркет», где ФИО29 стал просить продавцов вызвать сотрудников полиции. После этого С.А.А. вышел из помещения магазина, при этом тот держал в руке телефон и с кем-то по нему разговаривал. Он оставался в магазине, где был К.В.В. в этот момент он не видел. Через некоторое время он услышал звук трясущихся окон магазина, он вышел на улицу посмотреть, что там происходит и увидел, что Шульга В.В. наносит удары ФИО29, который сидит на парапете, после чего он подошел их разнимать. Также оттащить Шульгу В. пытался Свидетель № 7. Пока они их разнимали, Шульга В.В. вырывал из руки ФИО29 принадлежащий последнему мобильный телефон, после чего, выхватив его, с похищенным телефоном в руке убежал за угол магазина «Алкомаркет». Куда тот побежал дальше ему не известно. В какой-то момент к нему подошел К.В.В. и предложил уйти от магазина и пойти к нему домой, до приезда сотрудников полиции. Он согласился, после чего он зашел в магазин «Алкомаркет», купил пиво, постоял немного на крыльце магазина с С.А.А., а после пошел домой к К.В.В.. Где был в это время ФИО29 он уже не смотрел. Более в тот день Шульгу В.В. и С.В.В. он не видел. Спустя некоторое время он пошел к себе домой (т.1 л.д.218-223).

Изложенные показания полностью подтверждаются оглашенными в ходе судебного следствия материалами дела:

- заявлением потерпевшего С.А.В. от <дата>, согласно которому С.А.В. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое около 21 часа <дата> по <адрес> открыто похитило принадлежащее ему имущество (т.1 л.д.6);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, проведенного с участием заявителя С.А.В. согласно которому, был осмотрен участок местности по <адрес> края (т.1 л.д.14-20);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, проведенного с участием специалиста П.А.Н., в ходе которого в помещении магазина« Алкомаркет», по адресу: <адрес> были изъяты на CD-R диск записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру магазина (т.1 л.д.55-60);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому был осмотрен: CD-R диск с записью с камер видеонаблюдения, установленных по периметру магазина «Алкомаркет», по адресу: <адрес> участием обвиняемого Шульги В.В. и его защитника К.М.С.. В ходе осмотра обвиняемый Шульга В.В. пояснил, что на видеозаписи запечатлен фрагмент когда он наносит удары по лицу и телу С.А.В., а также сдергивает со спины С.А.В. принадлежащую последнему сумку, а также запечатлен фрагмент, когда он, нанося удары по телу С.А.В. забирает у последнего принадлежащий тому мобильный телефон (т.2 л.д.56-66);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому был осмотрен: CD-R диск с записью с камер видеонаблюдения, установленных по периметру магазина «Алкомаркет», по адресу: <адрес> участием потерпевшего С.А.В. В ходе осмотра потерпевший С.А.В. пояснил, что на видеозаписи запечатлен фрагмент когда Шульга В.В. наносит ему удары по лицу и телу, а также сдергивает с его спины принадлежащую ему сумку, а также запечатлен фрагмент, когда Шульга В.В. нанося удары по его телу забирает у него принадлежащий ему телефон, постановлением от <дата> CD-R диск признан по уголовному делу вещественным доказательством (т.2 л.д. 71,81, 82-83);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, проведенного с участием Шульги В.В. в ходе которого последний добровольно выдал черную сумку из кожзаменителя черного цвета, с находящимися в ней предметами, а именно: две шариковые ручки, наушники марки «hoco», флеш-накопитель, складной нож с рукояткой оранжевого цвета, фонарь марки «Uniel», военный билет на имя С.А.В., связка металлических ключей, пропуск <номер> на автомашину марки «Toyota IPSUM», государственный регистрационный знак <номер> ключ от автомашины с двумя пультами и флеш-накопителем, черный кожаный кошелек, денежные средства в сумме 3000 рублей, различными купюрами, 2 карты банка ПАО «Сбербанк» <номер>, <номер>, скидочная карта «TOKIO» <номер>, дисконтная карта «Дальнефтепродукт» <номер>, деревянная расческа, мобильный телефон марки «Xiaomi» IMEI: <номер>, с установленными сим-картами «Теле-2», «Билайн», портмоне, водительское удостоверение <номер> на имя С.А.В., свидетельство о регистрации ТС <номер> на автомашину «ТОЙОТА ИПСУМ», государственный регистрационный знак <номер> свидетельство о регистрации ТС <номер> на автомашину «УАЗ ПИКАП», государственный регистрационный знак <номер>, свидетельство о регистрации ТС номер <адрес> на автомашину «TOYOTA MARK 2», государственный регистрационный знак <номер>, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования <номер> на имя С.А.В., паспорт гражданина Российской Федерации серия 0503 <номер> выдан Фрунзенским РОВД <адрес>, <дата> на имя С.А.В., блютуз-гарнитура, которые он похитил <дата> у С.А.В. на участке местности по <адрес> (т.1 л.д.64-71);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому был осмотрена черная сумка из кожзаменителя, с находящимися в ней предметами, а именно: две шариковые ручки, наушники марки «hoco», флеш-накопитель, складной нож с рукояткой оранжевого цвета, фонарь марки «Uniel», военный билет на имя С.А.В., связка металлических ключей, пропуск <номер> на автомашину марки «Toyota IPSUM», государственный регистрационный знак <номер>, ключ от автомашины с двумя пультами и

флеш-накопителем, черный кожаный кошелек, денежные средства в сумме 3000 рублей, различными купюрами, 2 карты банка ПАО «Сбербанк» <номер>, <номер>, скидочная карта «ТОКІО» <номер>, дисконтная карта «Дальнефтепродукт» <номер>, деревянная расческа, мобильный телефон марки «Xiaomi» IMEI: <номер>, с установленными сим-картами «Теле-2», «Билайн», портмоне, водительское удостоверение <номер> на имя С.А.В., свидетельство о регистрации ТС <номер> на автомашину «ТОЙОТА ИПСУМ», государственный регистрационный знак <номер> свидетельство о регистрации ТС <номер> на автомашину «УАЗ ПИКАП», государственный регистрационный знак <номер>, свидетельство о регистрации ТС номер <адрес> на автомашину «TOYOTA MARK 2», государственный регистрационный знак <номер> страховое свидетельство государственного пенсионного страхования <номер> на имя С.А.В., паспорт гражданина Российской Федерации серия 0503 <номер> выдан Фрунзенским РОВД <адрес>, <дата> на имя С.А.В., блютуз-гарнитура, с участием потерпевшего С.А.А.

В ходе осмотра С.А.В. пояснил, что указанные предметы принадлежат именно ему, и были похищены у него <дата> на участке местности по <адрес> края (т.1 л.д.168-176); постановлением от <дата> осмотренные предметы были признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.168-175, 176-178);

- протоколом проверки показаний на месте от <дата>, проведённого с участием обвиняемого Шульги В.В. защитника К.М.С. согласно которому обвиняемый Шульга В.В. указал место - участок местности по <адрес> края, где около 21 часа 00 минут <дата> у него произошел конфликт в С.А.В., подтвердив на месте свои показания данные им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.151-158);

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которого у С.А.В. имелись повреждения в виде: закрытого ангулярного перелома нижней челюсти справа, кровоподтека в данной области, которые влекут за собой длительное расстройство здоровья, продолжительностью свыше 3 недель (более 21 дня) и по этому признаку квалифицируются как вред здоровью средней тяжести (т.1 л.д.200-205).

После оглашения и исследования перечисленных доказательств возражений, заявлений, замечаний по их содержанию от участников судебного заседания не поступило.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого Шульга В.В. по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего С.А.В. суд приходит к следующему.

Органом предварительного расследования при описании преступных действий Шульга В.В. от <дата> в обвинительном заключении указано о совершении им разбоя, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия в отношении потерпевшего С.А.В.

Разбой (ст. 162 УК РФ) - предусматривает нападение в целях хищения чужого имущества совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Таким образом, разбой предполагает нападение с целью завладения чужим имуществом, то есть имуществом на которое отсутствуют какие-либо права у обвиняемого, и при этом обязательно наличие корыстного мотива.

По смыслу ст.162 УК РФ, действия лица образуют состав разбойного нападения в том случае, когда с целью завладения имуществом потерпевшего совершается внезапное, агрессивно-насильственное воздействие с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Нападение представляет собой открытые либо скрытые активные действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия к потерпевшему (собственнику, иному владельцу имущества, третьему лицу, которое может воспрепятствовать хищению) либо создания реальной угрозы его немедленного применения.

В судебном заседании был установлен умысел подсудимого Шульга В.В., который при причинении телесных повреждений С.А.В. был направлен на то, чтобы удалить запись с

телефона потерпевшего, которую как ошибочно предполагал подсудимый вел последний.

Так, из показаний потерпевшего С.А.В. следует, что <дата> он находился в игровой комнате по <адрес>, отмечали день рождение дочери. У него сработала сигнализация на машине, он со знакомым вышли на улицу, там был Шульга, который повредил его машину, считая, что она припаркована в неположенном месте и мешает проезду, у них началась словесная перепалка, в результате он достал свой телефон и стал записывать на телефон этот момент. Шульга ушел. Около 21 часа он находился у машины, ждал сотрудников полиции, к нему подошли парни, расспросили по поводу машины, какие повреждения, что да как. В процессе разговора он понял, что это знакомые подсудимого, спрашивали про ремонт, стоимость ущерба. Он разговаривал с парнями и в это момент Шульга вышел с левой стороны здания, подошел к нему, зазвучала угроза, Шульга начал его толкать в сторону входа в магазин, в какой-то момент ударил. От Шульги звучало что-то агрессивное, он толкал его руками в грудь. Он пытался уйти от этого, забежать в магазин, отходил ко входу в магазин, но Шульга преградил ему путь, оттолкнул от входа в магазин и в этот момент последовали удары. Шульга ударил его кулаком в голову, в лицо, потом еще несколько ударов, было 4 или 5 ударов. От ударов он испытал физическую боль. Он выплюнул куски зубов, была кровь, болела челюсть. Во время ударов Шульга ему никаких требований не высказывал, в том числе и о передаче имущества. У него сумка висела на плече, перетянута через голову, он ее так всегда носит, в какой-то момент Шульга дернул его за сумку, она слетела, упала на землю, из нее посыпались карточки, визитки. Шульга схватил сумку и ушел с ней за угол. После он зашел в магазин, пытался вызвать полицию, вышел на улицу, Шульга вернулся во второй раз, подошел к нему, у него телефон был в руке, он схватил его за телефон, он тоже держал телефон, у них стала происходить борьба за телефон, Шульга нанес ему еще 2-3 удара в голову, в лицо, никаких требований не высказывал, он сдавливал ему руку, телефон начал ломаться, хрустеть, лопнуло стекло, защитным стеклом ему палец укололо, он разжал руку. Он кричал Шульге «верни телефон», но тот выхватил телефон и убежал с ним за угол здания. Имущество ему было полностью возвращено, ничего не тронуто, требований никаких к Шульге у него нет, ущерб ему полностью возмещен. На тот момент он действия Шульги воспринял как грабеж, все-таки у него вещи забрали, но поскольку вещи вернулись не тронутыми, может быть у человека был какой-то иной мотив, нежели хищение.

Свидетель К.В.В. также пояснил о конфликте между ФИО29 и Шульга относительно машины. Они лично договаривался с потерпевшим по возмещению, сам звонил подсудимому, просил его вернуться к магазину. Когда Шульга вернулся, то сразу подбежал к потерпевшему и стал его бить, Шульга к потерпевшему никаких требований не предъявлял, забрал у потерпевшего сумку. Забирал ли Шульга у потерпевшего телефон он не видел. Возле магазина находился еще мужчина в красной куртке, конфликтная ситуация произошла из-за него, он провоцировал всех на конфликт, пытался влезть в разговор.

Свидетель Шульга Н.В. пояснила, что у ее мужа Шульга В.В. весной 2021 года произошел конфликт с ФИО29, конфликт начался из-за того, что потерпевший неправильно поставил машину. Он ушел домой, потом через полтора часа позвонил ФИО30 попросил о помощи, попросил приехать к магазину, пришел потерпевший – ФИО29, его записали на телефон, у него будут какие-то проблемы. Шульга пошел туда, она подъехала позже, у него в руках был чей-то телефон. Он рассказал, что забрал вещи у потерпевшего, хотел найти телефон, удалить запись, о которой говорил К.В.У. Умысла на кражу вещей потерпевшего у него не было. После конфликта они пытались решить вопрос миром, вещи потерпевшего находились у них, пытались их ему вернуть, потерпевший на контакт не пошел.

Свидетель Свидетель № 7 пояснил, что <дата> вечером в районе алкомаркета «Дилан» он встретил там К.В.У., от него узнал, что возле магазина происходит конфликт, там стояли двое мужчин, машины стояли, не поделили парковку или проезд. У ФИО30 был конфликт с ними, кто-то его на камеру снимал. Позже К.В.У. дозвонился до Шульги, попросил его подойти, рассказал о конфликте, что его сняли на камеру. Шульга пришел через полчаса, у него возник конфликт с этими двумя людьми, конфликт начал перерастать в драку, Шульга стал драться с мужчиной, они стали разнимать их. Шульга у потерпевшего ничего не забирал, сумка сама упала, рассыпались карточки, Шульга поднял сумку и ушел с

ней. Кто забрал телефон он не видел. К.В.У. рассказал ему, что произошёл конфликт на магазине с какими-то людьми, в какой-то момент Витя остался с эти людьми один, произошел конфликт, его сняли на видео на телефон, угрожали ему. Шульга просил его и Свидетель №6 поговорить с потерпевшим, решить ситуацию. Они ходили разговаривать с потерпевшим.

Свидетель Свидетель № 6 пояснил, что <дата> вечером, он возле магазина «Дилан», встретил Шульгу и ФИО30, от них узнал, что у них произошел конфликт с потерпевшим. Он сам при конфликте не присутствовал, но позже в этот день Шульга рассказал ему, что у него с потерпевшим произошел конфликт, Шульга случайно выхватил у него документы и телефон. Шульга попросил его сходить, объяснить потерпевшему, что вышло недоразумение, случайность, ФИО6 хотел урегулировать этот вопрос. Он пошел разговаривать с потерпевшим, который ему рассказал, что произошло недоразумение вследствие чего произошла драка, при драке у него выпала барсетка, из которой посыпались документы, кредитные карточки. Он не видел, чтобы Шульга наносил удары потерпевшему. Шульга не хотел забирать вещи потерпевшего, говорил « я дурак, сотворил глупость, договорись, чтобы я вернул ему».

Свидетель Свидетель №2 пояснил, что <дата> он встретился с К.В.У. При встрече К.В.В. ему рассказал, что около 18 часов 30 минут <дата>, у его друга Шульги В.В. произошел конфликт с незнакомым человеком у магазина «Алкомаркет», расположенном по адресу: <адрес>, из-за, по мнению Шульги В.В. неправильно припаркованной автомашины «УАЗ Пикап». К.В.У. решил договориться с потерпевшим, урегулировать конфликт.

В это время к ним подошел мужчина в красной куртке, которого ранее он не знал и не видел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и начал вступать в их диалог. К.В.В. отошел с ним в сторону и о чем-то с ним разговаривал. Примерно в 21 час 00 минут к ним подошел мужчина в капюшоне, поздоровался с ним, спросил «у кого здесь проблемы?», и сразу же накинулся на ФИО29, стоящего неподалеку, схватил того за грудки, толкал руками, в результате чего те оказались у входной двери в магазин «Алкомаркет», после чего тот начал бить С.А.А. по лицу и голове. Как позже он понял, что этот мужчина - Шульга В.В. В ходе драки с Шульгой В.В., ФИО29, падая, присел на парапет, и они с К.В.В. и Свидетель №7 подошли их разнять. В этот момент он увидел, как Шульга В.В. сдернул сумку с плеча С.А.В., из сумки выпал кошелек, который Шульга В. подобрал и побежал с указанными вещами в руках за угол дома. Они зашли в магазин, он услышал звук трясущихся окон магазина, он вышел на улицу посмотреть, что там происходит и увидел, что Шульга В.В. наносит удары ФИО29, который сидит на парапете, после чего он подошел их разнимать. Пока они их разнимали, Шульга В.В. вырывал из руки ФИО29 принадлежащий последнему мобильный телефон, после чего, выхватив его, с похищенным телефоном в руке убежал за угол магазина «Алкомаркет».

Показания подсудимого Шульга В.В. в полном объеме соответствуют показаниям указанных свидетелей, а также потерпевшего, относительно отсутствия каких-либо действий подсудимого, направленных на открытое хищение имущества потерпевшего, о направленности умысла именно на завладение телефон с целью удаления записи.

Таким образом, доказательств тому, что у Шульга В.В. был умысел на завладение имуществом С.А.В. с корыстной целью, суду не представлено, совокупностью исследованных судом доказательств установлено только то, что действия Шульги В.В. в отношении потерпевшего С.А.В. были обусловлены желанием помочь своему знакомому К.В.У. удалить компрометирующую его запись с мобильного телефона последнего поскольку ФИО30 сам попросил его о помощи в сложившейся ситуации, и были направлены на оказание содействия в этом, но не в установленном законом порядке, а путем совершения неправомерных действий.

Утверждения потерпевшего С.А.В. о том, что Шульга сдернул с него сумку, своего подтверждения не нашли. Анализируя показания свидетелей, непосредственных очевидцев преступления, суд приходит к выводу, что сумка соскочила с потерпевшего в процессе драки.

Кроме того в ходе судебного следствия не установлено, что Шульга выдвигал потерпевшему какие-либо требования о передачи ему имущества. Как следует из пояснений и потерпевшего, и подсудимого вещи ФИО29 были возвращены в нетронутом виде, ничего не пропало.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что квалификация преступления данная органами предварительного расследования по ст.162 ч.1 УК РФ в ходе судебного следствия своего подтверждения не нашла.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Шульги В.В. по ч.2 ст.330 УК РФ - как самоуправство, т.е. самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, совершенное с применением насилия.

Квалифицирующий признак преступления «совершенное с применением насилия» нашел свое подтверждение с учетом конкретных обстоятельств произошедшего, потерпевший в результате действий подсудимого испытал физическую боль, согласно заключению эксперта <номер> от <дата> согласно которого у С.А.В. имелись повреждения в виде: закрытого ангулярного перелома нижней челюсти справа, кровоподтека в данной области, влекут за собой длительное расстройство здоровья, продолжительностью свыше 3 недель (более 21 дня) и по этому признаку квалифицируются как вред здоровью средней тяжести, а также нашел свое подтверждение исследованными доказательствами, поскольку из показаний свидетелей К.В.В., Свидетель №2, Свидетель №7 следует, что ФИО28 нанес удары потерпевшему

Наличие в действиях Шульги состава вышеназванного преступления сомнений у суда не вызывает. Незаконность действий Шульги, который не был лишен возможности отказаться оказывать содействие своему знакомому, в ходе судебного следствия нашло свое подтверждение.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства содеянного, данные об его личности, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, а также на его исправление и предупреждение совершения новых преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Шульга В.В, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что Шульга В.В. сообщил о совершенном им преступлении, рассказав об обстоятельствах, имеющих существенное значение, но которые сотрудникам полиции ранее известны не были, участвовал при проведении следственных действий, тем самым оказал помощь в получении дополнительных доказательств по делу, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, морального вреда, причиненного в результате преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ суд учитывает признание Шульгой В.В. своей вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему С.А.В. в судебном заседании, нахождение на иждивении дочери, малолетнего внука – инвалида по зрению.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Шульга В.В. является рецидив преступлений, поскольку он совершил умышленное преступление, будучи ранее судимым за умышленное преступление.

Анализируя фактические обстоятельства совершенного Шульгой В.В. преступления, характер и степень его общественной опасности, принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд не находит оснований в силу ст.15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Подсудимый Шульга В.В. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется посредственно, трудоустроен, в связи с чем суд, руководствуясь ч.2 ст.68 УК РФ, полагает, что достижение целей наказания в отношении подсудимого возможно только при назначении ему наказания в виде лишения свободы, и не находит оснований для применения положений ч.3 ст.68 и ст.64 УК РФ и назначения ему другого вида наказания. При определении размера наказания в виде лишения свободы суд не учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ, так как имеется отягчающее наказание Шульга В.В. обстоятельство.

В то же время, принимая во внимание категорию совершенного Шульгой В.В. преступления, совокупность смягчающих его наказание обстоятельств, суд полагает возможным применить к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение с возложением на Шульгу В.В. обязанностей, направленных на осуществление контроля за его поведением со стороны специализированного государственного органа.

Так как суд приходит к выводу о применении ст.73 УК РФ, основания для обсуждения вопроса о возможности применения к назначенному наказанию положений ст.53.1 УК РФ отсутствуют.

Вопреки доводам стороны защиты, высказанной в прениях, о возможности прекращения уголовного дела в отношении Шульга В.В. за примирением сторон, в случае изменения квалификации его действий, оснований для того не имеется, поскольку как указано в ст.76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Тогда как Шульга В.В. ранее привлекался к уголовной ответственности, совершил преступление в период не снятой и не погашенной судимости, то оснований для этого не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст. 299, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Шульги В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.330 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Возложить на Шульгу В.В. обязанности: в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного (уголовно-исполнительную инспекцию), один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного (уголовно-исполнительную инспекцию), не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Шульга В.В. отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- CD-R диск с запись, хранящийся при уголовно деле – оставить при материалах дела;

- черную сумку, из кожзаменителя, с находящимися в ней предметами, а именно: двумя шариковыми ручками, наушниками марки «hoco», флеш-накопителем, складным ножом с рукояткой оранжевого цвета, фонарем марки «Uniel», военным билетом на имя С.А.В., связкой металлических ключей, пропуском <номер> на автомашину марки «Toyota IPSUM», государственный регистрационный знак <номер> ключом от автомашины с двумя пультами и флеш-накопителем, черным кожаным кошельком, денежными средствами в сумме 3000 рублей, различными купюрами, 2 картами банка ПАО «Сбербанк» <номер>, <номер>, скидочной картой «TOKIO» <номер>, дисконтной картой «Дальнефтепродукт» <номер>, деревянной расческой, мобильными телефоном марки «Xiaomi» IMEI: <номер>, с установленными сим-картами «Теле-2», «Билайн», портмоне, водительским удостоверением <номер> на имя С.А.В., свидетельством о регистрации ТС <номер> на автомашину «ТОЙОТА ИПСУМ», государственный регистрационный знак <номер>, свидетельством о регистрации ТС <номер> на автомашину «УАЗ ПИКАП», государственный регистрационный знак <номер> 125, свидетельством о регистрации ТС номер <адрес> на автомашину «TOYOTA MARK 2», государственный регистрационный знак <номер>, страховым свидетельством государственного пенсионного страхования <номер> на имя С.А.В., паспортом гражданина Российской Федерации серия 0503 <номер> выдан Фрунзенским РОВД гор.Владивостока, <дата> на имя С.А.В., блютуз-гарнитурой, хранящуюся у потерпевшего С.А.В. - оставить в его распоряжении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Артемовский городской суд Приморского края в течение 10 суток со дня постановления приговора. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Заявление об участии в суде апелляционной инстанции подается в Артемовский городской суд.

Осужденный вправе иметь защитника, с которым заключено соответствующее соглашение, в суде апелляционной инстанции, либо ходатайствовать о назначении защитника для осуществления защиты в суде апелляционной инстанции.

Судья Е.А. Григорьева

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».